OVĚŘENÁ VEŘEJNÁ KOPIE PDF

Tato veřejná kopie byla vytvořena z ověřeného textového přepisu listiny. Nejde o byte-identický originální soubor; obsah je publikován pro veřejnou evidenci a čitelnost.

Ministerstvo kultury

Maltézské náměstí 471/1

118 11 Praha 1

DS: 8spaaur

E-mail: epodatelna@mk.gov.cz

Vážený pan

Mgr. Dušan Dvořák

IS DS: r8u3nhx

Naše značka: MK 53559/2026 SOCNS

Vyřizuje/linka: Vlachová Eva JUDr. / 573

V Praze dne: 31. 8. 2026

Vážený pane magistře,

Ministerstvu kultury byla dne 26. 6. 2026 doručena Vaše „Žádost o sdělení procesního stavu řízení vedeného od 14. 7. 2026“, doplněná dne 7. 7. 2026 o „Dodatek č. 1 k žádosti o sdělení stavu řízení návrhu na registraci na sv. Bastilu dne 14. července 2026“, dále „Procesní upřesnění podání a žádost o provedení nového řízení a vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu“ ze dne 24. 7. 2026 a podání ze dne 19. 8. 2026. V žádosti ze dne 26. 6. 2026 kladete ministerstvu celkem 23 otázek a v dodatku č. 1 ze dne 7. 7. 2026 dalších 18 otázek.

Ministerstvo se podáními zabývalo a dne 31. 8. 2026 vydalo pod č. j. MK 53547/2026 SOCNS usnesení, kterým řízení zastavilo.

K otázkám ministerstvo uvedlo zejména:

Řízení o návrhu na registraci Konopné církve bylo vedeno pod č. j. MK-S 8978/2016 OC a bylo pravomocně skončeno rozhodnutím ze dne 28. 1. 2019 č. j. MK 8004/2019 OC. Ministr kultury rozklad zamítl dne 5. 6. 2019 pod č. j. MK 40771/2019 OLP a rozhodnutí o zamítnutí návrhu na registraci nabylo právní moci dne 9. 6. 2019.

Ministerstvo uvedlo, že ve správním spise se nachází úplná dokumentace před i po rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 3. 2018, č. j. 11 A 1/2017-388, a že po zrušujícím rozsudku provedlo všechny úkony, které mu soud uložil. Přípravný výbor a jeho zmocněnce evidovalo a eviduje jako účastníky řízení.

K otázce unijního rozměru dovozu, vývozu, výroby, držení a užívání náboženských předmětů z konopí ministerstvo uvedlo, že nemá působnost ani pravomoc se touto otázkou zabývat. K předběžným otázkám Soudnímu dvoru Evropské unie uvedlo, že není v jeho kompetenci je pokládat a že oblast registrace církví a náboženských společností unijní právo neupravuje, s odkazem na čl. 17 odst. 1 SFEU a čl. 267 SFEU.

Ministerstvo potvrdilo, že pravomocně skončené řízení z roku 2016 nelze obnovit prostým pokračováním, ale posoudilo podmínky použití § 101 správního řádu pro nové řízení a nové rozhodnutí. K zákonu č. 270/2025 Sb. uvedlo, že nemá pravomoc jej posuzovat jako novou právní okolnost zásadně měnící společenský a právní kontext registrace církve.

K odborným a právním podkladům z roku 2026 o forenzním měření THC, THCA a dekarboxylaci ministerstvo uvedlo, že nemá působnost tyto podklady posuzovat. Stejně se vyjádřilo ke stanovisku Evropské komise o metodice měření THC a k dánským podkladům k rozlišování THC a THCA.

Výsledek posouzení ekumenického charakteru Konopné církve, metafyziky těla, vědomí a kanabinoidního systému i podmínek nového řízení podle § 101 písm. b) správního řádu ministerstvo odkázalo na usnesení MK 53547/2026 SOCNS ze dne 31. 8. 2026.

Ministerstvo uvedlo, že nové právní, skutkové a důkazní okolnosti samy o sobě nezakládají právní nárok na registraci. Současně konstatovalo, že podání ze dne 26. 6., 7. 7., 24. 7. a 19. 8. 2026 posoudilo jednotlivě i ve vzájemných souvislostech a podle jejich skutečného obsahu, zásad dobré správy, legitimního očekávání, ochrany základních práv, náboženské neutrality státu a náboženského pluralismu.

K rozdílu mezi spolkem a registrovanou církví ministerstvo uvedlo, že tuto otázku nepovažuje za relevantní pro posouzení podmínek registrace církve. Ke zvláštním právům podle § 6 a § 7 zákona č. 3/2002 Sb. uvedlo, že jsou upravena v církevním zákoně a podmínky pro jejich přiznání obsahuje § 11. K otázkám církevních škol, neveřejných pohřebišť a daňových rozdílů uvedlo, že tyto oblasti nespadají do jeho působnosti.

K náboženským předmětům z konopí ministerstvo uvedlo, že není oprávněno vyhodnocovat jejich dovoz, vývoz, výrobu, držení a užívání. Zároveň uvedlo, že otázku náboženských předmětů z konopí nelze posoudit samostatně ve vztahu k registraci církve, ale pouze ve spojení se znaky registrované církve podle § 3 písm. a) a dalších ustanovení církevního zákona.

Ministerstvo potvrdilo, že písemnosti posoudilo jako žádost o provedení nového řízení a vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu. Současně zopakovalo, že návrh na registraci Konopné církve i současný návrh na nové řízení byly posouzeny podle platných právních předpisů České republiky a dosavadní judikatury.

Ministerstvo uzavřelo, že věří, že poskytlo odpovědi na položené otázky, a nabídlo možnost dalších dotazů k meritu věci, případně i formou osobního setkání.

S pozdravem

ThLic. Petr Šimůnek

vedoucí samostatného oddělení církví a náboženských společností